



Delegación Estatal Querétaro
Subdelegación Querétaro

CÉDULA DE LIQUIDACIÓN POR DIFERENCIAS EN LA DETERMINACIÓN Y PAGO DE CUOTAS							
Registro Patronal: E2386064109	Registro Federal de Contribuyentes: ESO100126H10	Número de Crédito		Periodo: 11 / 2012	Prima de Riesgo de Trabajo:		Página: 14 de 18
		Cuotas	Multas		Emitida	Pagada	
		153013154	158013154		0.50000	0.54355	
Nombre del Patrón: EXXERPRO SOLUTIONS S.A. DE C.V.							

"Artículo 251. El Instituto Mexicano del Seguro Social tiene las facultades y atribuciones siguientes:

XXV. Determinar la existencia, contenido y alcance de las obligaciones incumplidas por los patrones y demás sujetos obligados en los términos de esta Ley, aplicando en su caso, los datos con los que cuente o con apoyo en los hechos que conozca con motivo del ejercicio de las facultades de comprobación de que goza como autoridad fiscal o bien, a través de los expedientes o documentos proporcionados por otras autoridades fiscales;

"Artículo 304. Cuando los patrones y demás sujetos obligados realicen actos u omisiones, que impliquen el incumplimiento del pago de los conceptos fiscales que establece el artículo 287, serán sancionados con multa del cuarenta al cien por ciento del concepto omitido."

"Artículo 304 C. No se impondrán multas cuando se cumplan en forma espontánea las obligaciones patronales fuera de los plazos señalados por la Ley o cuando se haya incurrido en infracción por caso fortuito o fuerza mayor. Se considerará que el cumplimiento no es espontáneo en el caso de que:

I. La omisión sea descubierta por el Instituto;

LIQUIDACIÓN

Con base en los datos y movimientos afiliatorios con que cuenta el Instituto Mexicano del Seguro Social de los asegurados registrados por el patrón citado en el encabezado de la presente Cédula de Liquidación, ya que se conserva Acuse de Recibo Electrónico, como constancia del cumplimiento de su obligación de comunicar sus altas, bajas, reingresos y modificaciones salariales, dentro de los plazos establecidos por la Ley del Seguro Social en vigor, se descubrió el incumplimiento parcial en el pago de cuotas obrero patronales, que se determinan en la presente Cédula de Liquidación que corresponden al régimen obligatorio, por los seguros de riesgos de trabajo, de enfermedades y maternidad, de invalidez y vida y de guarderías y prestaciones sociales, en consecuencia, se procede a determinar un crédito fiscal a cargo del patrón, citado en el encabezado del presente documento, en relación con las cuotas omitidas que debió pagar mensualmente respecto a cada trabajador, determinadas por este Instituto, y de las cuales se restan las cantidades pagadas por Usted, obteniéndose de esta manera la diferencia de las cuotas que omitió determinar y enterar, cuyos importes por ramo de seguro se detallan como se indica a continuación:

DETALLE DE TRABAJADORES

[illegible]

FIN DETALLE DE TRABAJADORES

CÉDULA DE LIQUIDACIÓN POR DIFERENCIAS EN LA DETERMINACIÓN Y PAGO DE CUOTAS							
Registro Patronal: E2386064109	Registro Federal de Contribuyentes: ESO100126H10	Número de Crédito		Periodo: 11 / 2012	Prima de Riesgo de Trabajo:		Página: 15 de 18
		Cuotas	Multas		Emitida	Pagada	
		153013154	158013154		0.50000	0.54355	
Nombre del Patrón: EXXERPRO SOLUTIONS S.A. DE C.V.							

COTIZANTES	2	DÍAS	60	SALARIO MÍNIMO GENERAL EN EL DISTRITO FEDERAL		\$	62.33
REGLONES				CLAVE DE MOVIMIENTOS			
1).-Datos de identificación del Asegurado. 2).-Debió cotizar (Cuotas determinadas por el IMSS)*. 3).- Cotizó (Cuotas determinadas por el Patrón) 4).-Diferencia entre 2 y 3 5).-Cuotas Ajustadas *Nota: Reglón 2; número de líneas de acuerdo al número de movimientos.				A = Alta B = Baja R = Reingreso MS = Modificación de Salario			

CONCEPTO	RESUMEN DE IMPORTES DE CUOTAS											
	ENFERMEDAD Y MATERNIDAD							RIESGOS DE TRABAJO	INVALIDEZ Y VIDA		GUARDERIAS Y PRESTACIONES SOCIALES PATRONAL	TOTAL
	CUOTA FIJA		EXCEDENTE 3 SMGDF		PRESTACIONES EN DINERO		GASTOS MÉDICOS PENSIONADOS ART. 25					
	PATRONAL	OBRERA	PATRONAL	OBRERA	PATRONAL	OBRERA	PATRONAL	PATRONAL	OBRERA	PATRONAL	PATRONAL	OBrero - PATRONAL
Cuotas determinadas por el IMSS	762.92	20.03	55.07	38.54	107.91	57.81	161.87	77.08	96.35	269.79	154.16	1,801.53
Cuotas determinadas por el patrón	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Diferencia	762.92	20.03	55.07	38.54	107.91	57.81	161.87	77.08	96.35	269.79	154.16	1,801.53

ACTUALIZACIÓN DE CUOTAS OMITIDAS

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 40-A de la Ley del Seguro Social, en relación con los artículos 17-A, 20-BIS, y 21, párrafo primero, del Código Fiscal de la Federación vigente, cuando no se cubran las aportaciones de seguridad social en la fecha o dentro del plazo fijado por las disposiciones fiscales, su monto se actualizará por el transcurso del tiempo y con motivo de los cambios de precios en el país, desde el mes en que debió hacerse el pago y hasta que el mismo se efectúe; para lo cual se aplicará el factor de actualización a las cantidades que se deban actualizar. Por lo que esta autoridad fiscal procede a la actualización de las cuotas obrero patronales omitidas, que corresponden al régimen obligatorio, consistente en los seguros de enfermedades y maternidad, seguro de invalidez y vida, seguro de riesgos de trabajo, seguro de guarderías y prestaciones sociales, a partir del día dieciocho del mes de diciembre de 2012, siendo el día hábil siguiente del vencimiento del plazo para la determinación y pago de las mismas, hasta la fecha de emisión de la presente cédula.

Para lo cual se tomará el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), del mes anterior al mes en que se emitió la presente cédula de liquidación, siendo éste el mes de noviembre del año 2015, correspondiéndole el INPC de 118.051, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 10 de diciembre de 2015. Entre el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al mes en que debió hacerse el pago, siendo este el mes de noviembre del año 2012, correspondiéndole el INPC de 107.000 publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 10 de diciembre de 2012.

En los casos en que el INPC del mes anterior al más reciente del periodo, no haya sido publicado en el Diario Oficial de la Federación, la actualización de que se trate se realizará aplicando el último INPC publicado.

Cuando el resultado de la operación anterior sea menor a 1, el factor de actualización que se aplicará al monto de las aportaciones de seguridad social, será 1.

Cuando de conformidad con las disposiciones fiscales, se deban realizar operaciones aritméticas, con el fin de determinar factores o proporciones, las mismas deberán calcularse hasta el diezmilésimo.

Operación Aritmética utilizada para obtener el factor de actualización.

INPC Anterior al más reciente*	noviembre	2015	118.051	= 1.1032	Factor de actualización
INPC Anterior al más antiguo**	noviembre	2012	107.000		

* Corresponde al mes inmediato anterior al mes en que se emite la presente Cédula de Liquidación.

**Corresponde al mes inmediato anterior al mes en que debió hacerse el pago.

Concepto	Cuotas omitidas	Factor de actualización	Cuotas omitidas actualizadas
Total	\$ 1,801.53	1.1032	\$ 1,987.44



SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Delegación Estatal Querétaro
Subdelegación Querétaro

CÉDULA DE LIQUIDACIÓN POR DIFERENCIAS EN LA DETERMINACIÓN Y PAGO DE CUOTAS							
Registro Patronal: E2386064109	Registro Federal de Contribuyentes: ESO100126H10	Número de Crédito		Periodo: 11 / 2012	Prima de Riesgo de Trabajo:		Página: 16 de 18
		Cuotas	Multas		Emitida	Pagada	
		153013154	158013154		0.50000	0.54355	
Nombre del Patrón: EXXERPRO SOLUTIONS S.A. DE C.V.							

RECARGOS

En virtud de que el patrón, citado en el encabezado de la presente Cédula de Liquidación, fue descubierto por esta autoridad en su carácter de organismo fiscal autónomo; omitiendo parcialmente el pago de las cuotas obrero patronales, que corresponden al régimen obligatorio, consistente en los seguros de enfermedades y maternidad, seguro de invalidez y vida, seguro de riesgos de trabajo, seguro de guarderías y prestaciones sociales como ha quedado señalado, con fundamento en el artículo 21, párrafos primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y último del Código Fiscal de la Federación vigente, se procede a determinar el importe de recargos en concepto de indemnización al Instituto Mexicano del Seguro Social por la falta de pago oportuno; dichos recargos se calcularán aplicando al monto de las cuotas omitidas actualizadas la tasa que resulte de sumar las aplicables en cada año para cada uno de los meses transcurridos en el periodo de actualización de las cuotas de que se trate.

La tasa de recargos para cada uno de los meses de mora será la que resulte de incrementar en 50% a la que mediante Ley fije anualmente el Congreso de la Unión, para tal efecto, la tasa se considerará hasta la centésima y, en su caso, se ajustará a la centésima inmediata superior cuando el dígito de la milésima sea igual o mayor a 5 y cuando la milésima sea menor a 5 se mantendrá la tasa a la centésima que haya resultado.

Los recargos se causarán por cada mes o fracción que transcurra a partir del día en que debió hacerse el pago y hasta que el mismo se efectúe.

En ningún caso las autoridades fiscales podrán liberar a los contribuyentes de la actualización de las contribuciones o condonar total o parcialmente los recargos correspondientes.

RECARGOS GENERADOS POR EL AÑO 2012

De conformidad con lo dispuesto por la fracción primera del artículo 8 de la Ley de Ingresos de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 16 de noviembre de 2011, el artículo 21 del Código Fiscal de la Federación vigente, en relación con el artículo 13 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación vigente y con la regla I.2.1.12 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2012, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 2011, la tasa mensual de recargos durante el periodo fiscal de 2012, es de 1.13% en los casos de mora y de intereses a cargo del fisco federal.

RECARGOS GENERADOS POR EL AÑO 2013

De conformidad con lo dispuesto por la fracción primera del artículo 8 de la Ley de Ingresos de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 17 de diciembre de 2012, el artículo 21 del Código Fiscal de la Federación vigente, en relación con el artículo 13 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación vigente y con la regla I.2.1.11 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2013, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 2012, la tasa mensual de recargos durante el periodo fiscal de 2013, es de 1.13% en los casos de mora y de intereses a cargo del fisco federal.

RECARGOS GENERADOS POR EL AÑO 2014

De conformidad con lo dispuesto por la fracción primera del artículo 8 de la Ley de Ingresos de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 20 de noviembre de 2013, el artículo 21 del Código Fiscal de la Federación vigente, en relación con el artículo 13 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación vigente y con la regla I.2.1.12 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2013, la tasa mensual de recargos durante el periodo fiscal de 2014, es de 1.13% en los casos de mora y de intereses a cargo del fisco federal.

RECARGOS GENERADOS POR EL AÑO 2015

De conformidad con lo dispuesto por la fracción primera del artículo 8 de la Ley de Ingresos de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 13 de noviembre de 2014, el artículo 21 del Código Fiscal de la Federación vigente, en relación con el artículo 16 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación vigente y con la regla 2.1.21 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2015, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2014, la tasa mensual de recargos es de 1.13% en los casos de mora y de intereses a cargo del fisco federal.

TABLA DE RECARGOS													
	Enero %	Febrero %	Marzo %	Abril %	Mayo %	Junio %	Julio %	Agosto %	Septiembre %	Octubre %	Noviembre %	Diciembre %	Suma *
2012												1.13	1.13
2013	1.13	1.13	1.13	1.13	1.13	1.13	1.13	1.13	1.13	1.13	1.13	1.13	13.56
2014	1.13	1.13	1.13	1.13	1.13	1.13	1.13	1.13	1.13	1.13	1.13	1.13	13.56
2015	1.13	1.13	1.13	1.13	1.13	1.13	1.13	1.13	1.13	1.13	1.13	1.13	13.56

*Suma de las tasas de cada uno de los meses omitidos.

CÁLCULO DE RECARGOS

Concepto	Cuotas omitidas	Cuotas omitidas actualizadas	Porcentaje de recargos acumulados		Total a pagar por concepto de recargos
			Desde: diciembre 2012	Hasta: diciembre 2015	
Total	\$ 1,801.53	\$ 1,987.44	41.81	%**	\$ 830.94

**El resultado de la suma de tasas, será el porcentaje que se deberá aplicar a las cuotas omitidas actualizadas.

CÉDULA DE LIQUIDACIÓN POR DIFERENCIAS EN LA DETERMINACIÓN Y PAGO DE CUOTAS							
Registro Patronal: E2386064109	Registro Federal de Contribuyentes: ESO100126H10	Número de Crédito		Periodo: 11 / 2012	Prima de Riesgo de Trabajo:		Página: 17 de 18
		Cuotas	Multas		Emitida	Pagada	
		153013154	158013154		0.50000	0.54355	
Nombre del Patrón: EXXERPRO SOLUTIONS S.A. DE C.V.							

MULTA

En virtud de que el patrón citado en el encabezado de la presente Cédula de Liquidación, fue descubierto por esta autoridad en su carácter de organismo fiscal autónomo; omitiendo parcialmente el pago de las cuotas obrero patronales, que corresponden al régimen obligatorio, consistente en los seguros de enfermedades y maternidad, seguro de invalidez y vida, seguro de riesgos de trabajo, seguro de guarderías y prestaciones sociales, se hace acreedor al pago de una multa equivalente al 40% de las cuotas omitidas, con fundamento en los artículos 304 y 304 C, párrafo primero, fracción I de la Ley del Seguro Social en vigor, en relación con el artículo 189 del Reglamento de la Ley del Seguro Social en Materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización vigente.

Cabe señalar que para la imposición de la sanción, esta autoridad tomó el porcentaje menor, en consideración que la conducta del patrón citado en el encabezado de la presente Cédula de Liquidación, aún cuando fue descubierta por esta autoridad no encuadra en los supuestos de agravantes previstos en el artículo 75 del Código Fiscal de la Federación en vigor.

CÁLCULO DE LA MULTA

Concepto	Cuotas omitidas	Por ciento que se aplica sobre el importe de las cuotas omitidas	Importe de la multa
Total	\$ 1,801.53	40%	\$ 720.61

PUNTOS RESOLUTIVOS

En mérito de lo expuesto y fundado, esta Subdelegación Querétaro, órgano operativo de la Delegación Estatal Querétaro del Instituto Mexicano del Seguro Social, en su carácter de organismo fiscal autónomo; en razón de que el patrón citado en el encabezado de la presente Cédula de Liquidación, fue descubierto por esta autoridad omitiendo el pago parcial de las cuotas obrero patronales, que corresponden al régimen obligatorio, consistente en los seguros de enfermedades y maternidad, seguro de invalidez y vida, seguro de riesgos de trabajo, seguro de guarderías y prestaciones sociales, por el mes de noviembre de 2012, resuelve:

1.- En resumen resulta un crédito fiscal a cargo del patrón citado en el encabezado de la presente Cédula de Liquidación, integrado como sigue:

Concepto	Importe
Cuotas determinadas por el IMSS	\$ 1,801.53
Cuotas pagadas por el Patrón	\$ 0.00
Cuotas omitidas, actualizadas	\$ 1,987.44
Recargos	\$ 830.94
Multa del 40%	\$ 720.61
Total del crédito fiscal:	\$ 3,538.99

Total determinado a su cargo: (TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 99/100 moneda nacional.)

2.- Se le informa que cuenta con un plazo de quince días hábiles, siguientes a la fecha en que surta efectos la notificación de la presente Cédula de Liquidación, para que entere al Instituto Mexicano del Seguro Social, las cuotas omitidas actualizadas determinadas a su cargo, así como los recargos y multa correspondientes, de conformidad con lo establecido por el artículo 39 C, párrafo tercero, de la Ley del Seguro Social vigente, en caso contrario, el crédito fiscal se hará efectivo a través del procedimiento administrativo de ejecución, previsto en el artículo 291 de la citada Ley.

3.- Si la presente Cédula de Liquidación es pagada en el plazo señalado, la multa se reducirá en un 20% de su monto, derecho que deberá hacer valer ante la Subdelegación que corresponda a su domicilio, de lo contrario, el monto de la misma se actualizará desde el mes en que debió hacerse el pago y hasta que el mismo se efectúe, de conformidad con los artículos 127, 189, segundo párrafo, del Reglamento de la Ley del Seguro Social en Materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización multicitado; 17 A y 70, párrafo segundo del Código Fiscal de la Federación, en vigor.



SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Delegación Estatal Querétaro
Subdelegación Querétaro

CÉDULA DE LIQUIDACIÓN POR DIFERENCIAS EN LA DETERMINACIÓN Y PAGO DE CUOTAS

Registro Patronal:	Registro Federal de Contribuyentes:	Número de Crédito		Periodo:	Prima de Riesgo de Trabajo:		Página:
		Cuotas	Multas		Emitida	Pagada	
E2386064109	ESO100126H10	153013154	158013154	11 / 2012	0.50000	0.54355	18 de 18

Nombre del Patrón: EXXERPRO SOLUTIONS S.A. DE C.V.

4.- El crédito fiscal determinado en la presente Cédula de Liquidación, se presenta actualizado a la fecha de emisión de la misma y a partir de dicha fecha se deberán actualizar las cuotas omitidas hasta el día en que se paguen, en los términos y para los efectos de los artículos 17 A, 20, párrafo segundo, 20-Bis y 21 primer y último párrafos del Código Fiscal de la Federación vigente, en relación con los artículos 40 y 40 A de la Ley del Seguro Social vigente.

5.- En la presente Cédula de Liquidación, se calcularon los recargos, a la fecha de emisión de la misma y a partir de esta fecha se deberá realizar el calculo de los recargos que correspondan, hasta el día en que se paguen las cuotas omitidas en los términos y para los efectos del artículo 21, párrafos primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y último del Código Fiscal de la Federación vigente, en relación con los artículos 40 y 40 A de la Ley del Seguro Social en vigor.

6.- No omito informarle que dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que surta efectos la notificación de la presente Cédula de Liquidación, tiene derecho a formular las aclaraciones administrativas que estime pertinentes, de conformidad con los artículos 39 D de la Ley del Seguro Social en vigor y 151, segundo párrafo del Reglamento de la Ley del Seguro Social en Materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización citado.

7.- Se hace saber al patrón, citado en el encabezado de la presente Cédula de Liquidación, de conformidad con los artículos 23 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente vigente y 50, quinto párrafo del Código Fiscal de la Federación, que en contra de la presente, los medios de defensa procedentes son:

El Recurso de Inconformidad, cuyo plazo de interposición es de quince días hábiles siguientes a la fecha en que haya surtido efectos la notificación de éste acto, ante el Consejo Consultivo de la Delegación Estatal Querétaro, de conformidad con los artículos 294 de la Ley del Seguro Social y 6 del Reglamento del Recurso de Inconformidad en vigor.

El Juicio Contencioso Administrativo Federal, en vía tradicional por escrito, ante la Sala Regional competente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa o a través del Sistema de Justicia en Línea, cuyo plazo de interposición para cualquiera de ellos, es de cuarenta y cinco días hábiles siguientes a aquél en que haya surtido efectos la notificación de la presente Cédula de Liquidación, lo anterior con fundamento en los artículos 1, 1-A fracciones XII y XIII, 2, 3, 5, 13, 14, 15, y 58-A al 58-S de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo vigente y 295 de la Ley del Seguro Social en vigor.

Asimismo, se hace de su conocimiento que procede tramitar en la vía sumaria el Juicio Contencioso Administrativo, cuando el importe del acto impugnado no exceda de cinco veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal elevado al año al momento de su emisión, en este caso la demanda podrá presentarse por escrito, ante la Sala Regional competente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa o a través del Sistema de Justicia en Línea, cuyo plazo de interposición para cualquiera de ellos, es dentro de los quince días siguientes a aquél en que surta efectos la notificación de la resolución impugnada; lo anterior con fundamento en los artículos 1-A fracciones XIII y XIV, 13, 58-A al 58-S y 58-1 al 58-15 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo vigente.

Así, lo resolvió y firma el Titular de la Subdelegación Querétaro, órgano operativo de la Delegación Estatal Querétaro del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Atentamente
Seguridad y Solidaridad Social.

Francisco Javier Soto Pérez
Titular de la Subdelegación Querétaro